P U T U S A N
Nomor 1081/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUMADI**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/8 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Bunga Raya Gg. Mushola Awaludin Kel. Asam Kumbang Kec. Medan Selayang Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Tita Rosmawati, S.H dkk, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan berkantor di Jalan Sempurna Ujung Komplek Villa Nusa Sempurna Blok A No. 12 A Kel. Binjai Kec. Medan Denai Kota Medan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1081/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 2 Agustus 2023;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1081/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1081/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jumadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang melibihi 5 (lima) gram*", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan primair);

2. Membebaskan Terdakwa Jumadi dari dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Menyatakan Terdakwa Jumadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu yang melibihi 5 (lima) gram*", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan subsidair);

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jumadi dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda Rp2.000.000.000,00. (dua milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus klip narkotika golongan I (satu) bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) berat bersih 96 (sembilan puluh enam) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoppy BK 4593 AHD warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dengan alasan:

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa sopan dalam persidangan;
4. Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Terdakwa berjanji untuk merubah segala perbuatannya untuk menjadi lebih baik dan berguna bagi keluarga maupun masyarakat;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa Jumadi pada hari Jumat Tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Asam kumbang kelurahan Asam kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *"Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang melebihi 5 (lima) gram";* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Ari (belum tertangkap) di Jalan Tanjung Anom medan, kemudian Ari memberikan 1 (satu) bungkus klip narkotika dengan sebutan sabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 96 (sembilan puluh enam) gram kepada Terdakwa untuk mengantarkan kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

identitasnya di Jalan Asam kumbang medan lalu Ari menyuruh Terdakwa menghubungi nomor handphone yang diberikan Ari lalu Ari memberikan upah sebesar Rp1.000.000,00. (satu juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus klip narkotika dengan sebutan sabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 96 (sembilan puluh enam) gram ke dalam dashbort sepeda motor lalu Terdakwa pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy BK 4593 AHD warna hitam ke Jalan Asam kumbang medan dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa berhenti di pinggir sungai hendak menunggu seseorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya untuk menjemput narkotika jenis sabu tersebut dan tiba-tiba datang saksi Sorimuda Siregar, saksi Zepry Nadapdap dan saksi Haryono Suprapto (masing-masing anggota polri dari Polrestabes Medan) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan para Saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus klip narkotika golongan I (satu) bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) dari genggaman tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses secara hukum;

- Bahwa berdasarkan surat berita acara penimbangan nomor: 000320/09.00.00/2023 tanggal 1 April 2023 oleh Sri Winarti, NIK. P.80589 selaku pemeriksa atas dengan perintah Pemipin Upc Cabang Pegadaian telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus klip narkotika golongan I (satu) bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) atau disebut sabu (metamfetamina) dengan berta bersih 96 (sembilan puluh enam) gram dan penyisihan barang bukti ke labfor dan alat bukti di persidangan berat bersih 10 (sepuluh) gram dan pemusnahan barang bukti dengan berat bersih 86 (delapan puluh enam puluh lima) gram milik terdakwa Jumadi;
- Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 2116/NNF/2023 tanggal 12 April 2022 oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt Nrp 74110890 dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Si., M.Farm., Apt., masing-masing selaku Pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik terdakwa Jumadi adalah benar positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair:

- 6Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa bertemu dengan Ari (belum tertangkap) di Jalan Tanjung Anom medan, kemudian Ari memberikan 1 (satu) bungkus klip narkotika dengan sebutan sabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 96 (sembilan puluh enam) gram kepada Terdakwa untuk mengantarkan kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya di Jalan Asam kumbang medan lalu Ari menyuruh Terdakwa menghubungi nomor handphone yang diberikan Ari lalu Ari memberikan upah sebesar Rp1.000.000,00. (satu juta rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus klip narkotika dengan sebutan sabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat bersih 96 (sembilan puluh enam) gram ke dalam dashbord sepeda motor lalu Terdakwa pergi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy BK 4593 AHD warna hitam ke Jalan Asam kumbang medan dan sesampainya ditempat tersebut Terdakwa berhenti di pinggir sungai hendak menunggu seseorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya untuk menjemput narkotika jenis sabu tersebut dan tiba-tiba datang saksi Sorimuda Siregar, saksi Zepry Nadapdap dan saksi Haryono Suprapto (masing-masing anggota polri dari Polrestabes medan) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan para Saksi melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus klip narkotika golongan I (satu) bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) dari genggaman tangan kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan guna proses secara hukum;
- Bahwa berdasarkan surat berita acara penimbangan nomor: 000320/09.00.00/2023 tanggal 1 April 2023 oleh Sri Winarti, Nik.P.80589 selaku Pemeriksa atas dengan perintah Pemipin Upc Cabang Pegadaian telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus klip narkotika golongan I (satu) bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) atau disebut sabu (metamfetamina) dengan berta bersih 96 (sembilan puluh enam) gram dan penyisihan barang bukti ke labfor dan alat bukti di persidangan berat bersih 10 (sepuluh) gram dan pemusnahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang bukti dengan berat bersih 86 (delapan puluh enam puluh lima) gram milik terdakwa Jumadi;

- Bahwa benar sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 2116/NNF/2023 tanggal 12 April 2022 oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt Nrp 74110890 dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Si., M.Farm., Apt., masing-masing selaku pemeriksa atas perintah kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan analisis laboratorium terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram milik terdakwa Jumadi adalah benar positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Zepry Nadapdap, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

   - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP-nya dalam tingkat penyidikan;
   - Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Sorimuda Siregar dan saksi Haryono Suprapto serta Tim dari Satres Narkoba Polrestabes Medan;
   - Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Jalan Asam Kumbang Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di Pinggir Sungai;
   - Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap adalah karena awalnya Saksi bersama Tim mendapatkan informasi dari informan tentang seringnya terjadi peredaran narkotika di Jalan Asam Kumbang Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan selanjutnya Saksi bersama Tim melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Asam Kumbang Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Selayang Kota Medan tepatnya di Pinggir Sungai dimana saat itu Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 4593 AHD warna hitam kemudian berhenti di Pinggir Sungai seperti sedang menunggu seseorang dengan gerak gerik mencurigakan, melihat hal itu Saksi bersama Tim langsung mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi bersama Tim melakukan penggeledahan badan Terdakwa sehingga ditemukan dari genggaman tangan kanan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus klip narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya Saksi bersama dengan Tim membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Satres Narkoba Polrestabes Medan guna proses selanjutnya;

- Bahwa saat penangkapan berlangsung ditemukan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus klip narkotika jenis sabu yang setelah ditimbang dengan berat 96 (sembilan puluh enam) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Soopy BK 4593 AHD warna hitam;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Haryono Suprapto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP-nya dalam tingkat penyidikan;
   - Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Sorimuda Siregar dan saksi Zepry Nadapdap serta Tim dari Satres Narkoba Polrestabes Medan;
   - Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Jalan Asam Kumbang Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di Pinggir Sungai;
   - Bahwa sebabnya Terdakwa ditangkap adalah karena awalnya Saksi bersama Tim mendapatkan informasi dari informan tentang seringnya terjadi peredaran narkotika di Jalan Asam Kumbang Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selanjutnya Saksi bersama Tim melakukan penyelidikan, kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Asam Kumbang Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di Pinggir Sungai dimana saat itu Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy BK 4593 AHD warna hitam kemudian berhenti di Pinggir Sungai seperti sedang menunggu seseorang dengan gerak gerik mencurigakan, melihat hal itu Saksi bersama Tim langsung mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian Saksi bersama Tim melakukan penggeledahan badan Terdakwa sehingga ditemukan dari genggaman tangan kanan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus klip narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya Saksi bersama dengan Tim membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Satres Narkoba Polrestabes Medan guna proses selanjutnya;

- Bahwa saat penangkapan berlangsung ditemukan barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus klip narkotika jenis sabu yang setelah ditimbang dengan berat 96 (sembilan puluh enam) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Soopy BK 4593 AHD warna hitam;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya yaitu barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini turut pula diajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 000320/09.00.00/2023 tanggal 1 April 2023 yang ditandatangani oleh Sri Winarti selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) UPC Medan Mandala dan Agus Hidayat sebagai Penaksir, yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah ditimbang, 1 (satu) bungkus plastik klip narkotika golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) dengan berat bersih 96 (sembilan puluh enam) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2116/NNF/2023 tanggal 12 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Akbp Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt. dan Iptu Muhammad Hafiz

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ansari, S.Farm., Apt., masing-masing Kasubbid Narkoba dan Pamin Narko Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut, pada pokoknya menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 10 (sepuluh) gram yang disita dari Terdakwa, hasil pemeriksaannya adalah positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP-nya pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polrestabes Medan pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Jalan Asam Kumbang Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di Pinggir Sungai;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip narkotika jenis sabu yang setelah dilakukan penimbangan dengan berat 96 (sembilan puluh enam) gram yang ditemukan dalam genggaman tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Soopy BK 4593 AHD warna hitam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip narkotika jenis sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Ari yang akan Terdakwa antar kepada seseorang atas suruhan saudara Ari;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara diberikan oleh saudara Ari;
- Bahwa Terdakwa sudah mengantarkan narkotika jenis sabu atas suruhan saudara Ari sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa terima dari mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut adalah sejumlah Rp1.000.000,00. (satu juta rupiah), namun belum Terdakwa terima karena pekerjaan tersebut belum selesai dan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengetahui narkotika jenis sabu tersebut dilarang diedarkan secara bebas namun alasan Terdakwa mau mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya, yaitu barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus klip narkotika golongan I (satu) bukan tanaman atau disebut sabu (metamfetamina) berat bersih 96 (sembilan puluh enam) gram;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoppy BK 4593 AHD warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Pinggir Sungai di Jalan Asam Kumbang Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, Terdakwa ditangkap oleh saksi Zepry Nadapdap dan Haryono Suprapto bersama Tim dari Satres Narkoba Polrestabes Medan;

2. Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip kristal warna putih dalam genggaman tangan kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Soopy BK 4593 AHD warna hitam;

3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 000320/09.00.00/2023 tanggal 1 April 2023, berat bersih 1 (satu) bungkus plastik klip kristal warna putih yang disita dari Terdakwa adalah 96 (sembilan puluh enam) gram;

4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 2116/NNF/2023 tanggal 12 April 2023, terbukti bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bersih 10 (sepuluh) gram yang merupakan sebagian dari kristal warna putih seberat 96 (sembilan puluh enam) gram yang disita dari Terdakwa, positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. B

ahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah milik teman Terdakwa yang bernama Ari yang Terdakwa terima dari saudara Ari dengan tujuan untuk diantarkan Terdakwa kepada seseorang atas suruhan saudara Ari;

6. B

ahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu atas suruhan saudara Ari dan keuntungan dari pekerjaan mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah sejumlah Rp1.000.000,00. (satu juta rupiah) setiap kali berhasil mengantarkannya;

7. B

ahwa upah dari mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu pada saat kejadian perkara belum sempat diterima Terdakwa karena Terdakwa terlanjur ditangkap sehingga pekerjaan tersebut belum selesai;

8. B

ahwa Terdakwa mengetahui Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dilarang diedarkan secara bebas namun alasan Terdakwa mau mengantarkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga Terdakwa;

9. B

ahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu;

10. B

ahwa Terdakwa merasa bersalah;

11. B

ahwa Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU Narkotika) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

4. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Add. 1. Tentang unsur "Setiap orang":

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dengan unsur "Setiap orang" adalah menunjuk kepada siapa saja setiap orang sebagai subjek hukum yang dengan segala identitasnya dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena diduga telah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, yang dalam perkara ini orang tersebut tidak lain adalah terdakwa Jumadi, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Add. 2. Tentang unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang bahwa yang dimaksud "tanpa hak" mengandung makna tanpa izin atau tidak mempunyai wewenang, sedangkan yang dimaksud "melawan hukum" (*wederrechtelijk*) dapat dibedakan dalam 4 (empat) kelompok yakni:

1. Melawan hukum secara umum; maksudnya adalah semua delik tertulis atau tidak tertulis dalam rumusan delik, harus melawan hukum untuk dapat dipidana, jika tidak tertulis secara tegas dalam rumusan delik, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan dan tidak perlu dibuktikan;
2. Melawan hukum secara khusus; maksudnya adalah unsur melawan hukum tercantum secara tegas sebagai unsur delik, sehingga harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan dalam persidangan;
3. Melawan hukum formil; maksudnya adalah bilamana suatu perbuatan telah memenuhi seluruh unsur dari delik dan sudah terbukti dalam persidangan, maka dengan sendirinya perbuatan tersebut telah melawan hukum;
4. Melawan hukum materil; maksudnya adalah bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman atau dipandang tercela dalam pergaulan masyarakat juga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian "Tanpa hak atau melawan hukum" tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus dihubungkan dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sesuatu perbuatan tertentu yang ditunjuk sebagi perbuatan hukum, sehingga pengertian “Tanpa hak atau melawan hukum” akan mengandung makna apabila telah dihubungkan dengan perbuatan hukum tertentu yang dianggap sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, perbuatan mana jika dihubungkan dengan peristiwa pidana yang didakwakan dalam dakwaan primer, maka perbuatan yang dimaksud adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum? Sehingga konsekwensinya, harus terlebih dahulu dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan *a quo*?

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas, Mejelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu oleh karena meskipun telah menerima Narkotika Golongan I jenis sabu sebanyak 96 (sembilan puluh enam) gram dari saudara Ari (*in casu* barang bukti dalam perkara ini) dengan maksud untuk diserahkan kepada seseorang atas suruhan saudara Ari, namun Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut sama sekali belum sempat diserahkan Terdakwa, sehingga belum ada perbuatan materil menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang bahwa akan tetapi berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut menurut Majelis Terdakwa telah terbukti menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu karena ditemukan dari genggaman tangan kanan Terdakwa pada saat penangkapan;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I yang dimiliki Terdakwa yang positif mengandung *metamfetamina* tersebut, dikenal dengan nama sabu yang merupakan zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terbukti pula bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki Narkotika Golongan I dan menurut hukum, perbuatan Terdakwa tersebut juga telah melanggar larangan yang ditentukan dalam UU Narkotika, yang pada asasnya menentukan bahwa kecuali untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknolgi atau untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika Golongan I **dilarang** digunakan atau diedarkan untuk kepentingan dan atau dengan alasan apapun;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" secara bersamaan telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Add. 3. Tentang unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu saja dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini yang dibuktikan, dan apabila terbukti, maka menurut hukum, unsur ketiga ini harus pula dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua di atas, ternyata Narkotika Golongan I jenis sabu yang menjadi barang bukti dalam perkara ini yang diterima Terdakwa dari saudara Ari sebanyak 96 (sembilan puluh enam) gram sama sekali belum sempat diserahkan Terdakwa kepada seseorang atas suruhan saudara Ari, sehingga barang bukti *a quo* masih utuh seperti keadaan pada saat diterima Terdakwa dari saudara Ari;

Menimbang bahwa oleh karenanya menurut pendapat Majelis unsur ketiga tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan karenanya dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa unsur kesatu dan kedua pada asasnya adalah sama dengan dan telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer di atas, sehingga dengan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur kesatu dan kedua pada dakwaan primer, secara mutatis mutandis unsur kesatu dan kedua dari dakwaan subsider ini juga dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ketiga dan keempat dari dakwaan subsider sebagaimana uraian di bawah ini;

Add. 3. Tentang unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman":

Menimbang bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu saja dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur ini yang dibuktikan, dan apabila terbukti, maka menurut hukum, unsur ketiga ini harus pula dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan pada butir 1 sampai dengan butir 7 di atas, terbukti Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu dengan tujuan untuk diserahkan kepada seseorang atas suruhan saudara Ari, namun sebelum berhasil menyerahkannya, Terdakwa terlanjur ditangkap oleh saksi Zepry Nadapdap dan Haryono Suprapto bersama Tim dari Satres Narkoba Polrestabes Medan, sehingga menurut Majelis, perbuatan Terdakwa lebih tepat dikualifikasi sebagai menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan pada perbuatan Terdakwa;

Add. 4. Tentang unsur "Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram":

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I yang diterima Terdakwa dari saudara Ari sesaat sebelum Terdakwa ditangkap yang positif mengandung *metamfetamina* tersebut, dikenal dengan nama sabu yang merupakan zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana disebutkan pada angka 3 di atas, terbukti pula bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu yang dikuasai Terdakwa tersebut, berat bersihnya adalah 96 (sembilan puluh enam)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gram, sehingga oleh karenanya unsur keempat ini pun juga telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (*metamfetamina*) berat bersih 96 (sembilan puluh enam) gram, oleh karena terbukti sebagai Narkotika Golongan I yang dilarang digunakan atau diedarkan dengan alasan apapun, dan agar barang bukti tersebut tidak dipergunakan lagi untuk mengulangi tindak pidana di bidang narkotika, maka harus dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoppy BK 4593 AHD warna hitam, oleh karena berhubungan dengan aktifitas Terdakwa dalam mengedarkan Narkotika Golongan I namun karena bernilai ekonomis, maka barang bukti tersebut patut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana terhadap Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang adil dan patut sebagai hukuman atas kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Jumadi tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan terdakwa Jumadi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram,** sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp2.000.000.000,00. (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (*metamfetamina*) berat bersih 96 (sembilan puluh enam) gram, **dimusnahkan**;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoppy BK 4593 AHD warna hitam, **dirampas untuk negara**;

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh kami, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Phillip M. Soentpiet, S.H., dan Dahlia Panjaitan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Phillip M. Soentpiet, S.H., dan Pinta Uli Br. Tarigan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Oloan Sirait, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pantun Marojahan Simbolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui persidangan secara elektronik.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Phillip M. Soentpiet, S.H.	Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.
Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.	

Panitera Pengganti,

Oloan Sirait, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)